

1502137-51.2021.8.26.0548
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM
Comarca: Campinas
Foro: Foro de Campinas
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 11/03/2022
... - Assunto:
Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
LEONARDO VINICIUS DIAS OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Autos n.º 676/2021

Vistos etc.,

I - LEONARDO VINICIUS DIAS OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Campinas
Foro de Campinas
1ª Vara Criminal
Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

1502137-51.2021.8.26.0548 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1502137-51.2021.8.26.0548
Classe - Assunto:
Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
LEONARDO VINICIUS DIAS OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Autos n.º 676/2021

Vistos etc.,

I - LEONARDO VINICIUS DIAS OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque, no dia 02 de julho de 2021, por volta das 09h20min, na Rua

Manganês, altura do n.º 273, Vila Rica, nesta cidade e comarca de Campinas, trazia consigo, para fim de tráfico, 12 (doze) invólucros contendo 5,4g (cinco gramas e quatro decigramas) de cocaína, substância entorpecente causadora de dependência física e/ou psíquica, o que fazia sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado (fls. 99) e apresentou defesa prévia (fls. 101/103).

A denúncia foi recebida por decisão de 27 de agosto de 2021, tendo sido designada audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 109/110).

O réu foi pessoalmente citado (fls. 135).

Como medida de instrução criminal, em audiência realizada em 09 de março p.p., foram ouvidas duas testemunhas de acusação e, ao final, interrogado o réu (depoimento colhido pelo método de videoconferência por intermédio da plataforma MICROSOFT TEAMS – SAJ fls. 183).

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação (fls. 184/185). Em memoriais, a Defesa pugnou pela absolvição e, em tese alternativa, em caso de condenação, pleiteou: a) a desclassificação para a conduta de posse de drogas para consumo pessoal; b) o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e demais circunstâncias judiciais favoráveis; c) a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo; d) a substituição da pena por restritiva de direitos; e e) a possibilidade de apelar em liberdade (fls. 186/193).

É o relatório.

Decido.

II – A presente ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos por intermédio do Auto de Exibição e Apreensão de fls. 11, Laudo de Exame Químico-Toxicológico de fls. 77/79 e Guia de Depósito Judicial de fls. 80.

Quanto à autoria, o réu negou a prática delitiva em juízo; disse que era usuário de drogas e que, na ocasião dos fatos, havia acabado de adquirir o entorpecente para uso próprio. No mais, confirmou que tinha a quantia em dinheiro consigo.

Por outro lado, os policiais civis relataram em juízo que estavam em patrulhamento em conhecido ponto de venda de drogas quando avistaram três rapazes juntos e que, ao perceberem a aproximação policial, se evadiram em direções opostas. Disseram que somente conseguiram abordar o acusado, ocasião em que verificaram que ele trazia consigo as porções de cocaína e mais R\$ 50,00 (cinquenta reais) em cédulas diversas. Por fim, o policial Willian o reconheceu em audiência.

Inicialmente, vislumbro ser possível a formação de meu convencimento com supedâneo no depoimento dos policiais civis, que foram coerentes e harmônicos ao descreverem as etapas que resultaram na abordagem do acusado e na localização do entorpecente com ele.

Portanto, não há razão para negar crédito às palavras dos agentes que efetuarão a prisão, que motivo algum teriam para incriminar indevidamente o réu.

Nesse sentido, entendimento do STJ: “Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.” (STJ – Habeas Corpus 191288/SP – 5ª Turma - Rel. Min. Jorge Mussi, julgamento em 31/05/2011)

Ademais, a dinâmica observada pelos policiais é elemento apto a evidenciar que o entorpecente apreendido se destinava à entrega ao consumo de terceiras pessoas, sobretudo em razão de terceiras pessoas terem se evadido com a aproximação policial e, com o réu, terem sido encontradas as porções de droga e a quantia em dinheiro em cédulas diversas.

No mais, é irrelevante que nenhum usuário tenha sido ouvido em juízo ou que o réu não tenha sido efetivamente surpreendido em situação de venda.

Como se sabe, o tipo penal previsto no artigo 33 da Lei de Tóxicos é de conteúdo múltiplo ou variado, uma vez que a norma descreve diversas condutas alternativas.

Ainda, por se tratar de um crime de mera conduta, sua consumação se faz com a prática de uma das condutas descritas no tipo. No caso em tela, a conduta realizada pelo réu foi a de “trazer consigo”.

Nada obstante, ainda que alegada a condição de usuário do réu, é perfeitamente possível a coexistência entre as figuras de traficante e usuário, inclusive para sustento do próprio vício.

Além disso, apesar de sua retratação em juízo, observo que o acusado confessou em solo policial o envolvimento com o tráfico de drogas, tendo dito que “segurava a cocaína em suas mãos pois iria ajudar uma das pessoas que correram para ganhar algumas porções e sustentar o seu vício” (fls. 07).

Ademais, não consta dos autos qualquer informação que indique ter sido o réu coagido ou intimidado a confessar na fase policial; foi, inclusive, cientificado do seu direito de permanecer em silêncio.

Nesse sentido: “Como se sabe, a confissão não vale pelo lugar ou momento em que se pronuncia, mas pela força de convencimento que nela se contém. E assim como não se questiona o direito que tem o réu de se retratar em Juízo, também não é proibido ao Juiz acolher a confissão prestada no âmbito investigatório, confortada por dados de convicção colhidos à luz do contraditório. (...) Ademais, segundo escólio de Magalhães Noronha, 'a retratação tem efeitos relativos; ela não prevalece sempre contra a confissão, pois o Juiz formará sua convicção através do conjunto da prova. A regra no procedimento penal, entre nós, é o acusado confessar o delito na Polícia e retratar-se no interrogatório judicial, alegando sempre ter sido vítima de violências daquela. Entretanto, essa retratação, desacompanhada de elementos que a corroborem, não desfará os efeitos da confissão extrajudicial, se harmônica e coincidente com os outros elementos probatórios' (Curso de Direito Processual, 7ª ed., p. 104/105).” (TJ-SP – Ap. 0008802-90.2004.8.26.0278 – Rel. Des. Sérgio Coelho – 8.ª Câmara – j. 28/07/2011).

Desta forma, diante das provas apuradas neste processo, a condenação do réu é de rigor.

Feita essa última observação, passo, agora, à dosagem da pena.

PENA. O réu é primário. Atenta a essa circunstância e às diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena segregativa de 05 (cinco) anos de reclusão e a pena pecuniária de 500 (quinhentos) dias-multa, calculado o seu valor unitário no mínimo legal, devidamente corrigido. Fixei o “quantum” unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação econômica do réu, que se declarou pintor (fls. 20). Apesar de sua menoridade relativa e de sua confissão extrajudicial, é inviável a fixação da pena abaixo do mínimo legal, em virtude do disposto na Súmula 231 do STJ, do seguinte teor: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Ademais, levando em consideração o disposto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, observando-se que o peso líquido do tóxico apreendido não é expressivo – 5,4g (cinco gramas e quatro decigramas) – e, mais uma vez, que o réu é primário e não há prova nos autos no sentido de que ele se dedique à atividade ou organização criminosa, OPTO por reduzir ambas as penas de 2/3 (dois terços), o que dá, como pena final, corporal e pecuniária, 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. No mais, acompanhando o entendimento do STF que estabeleceu que o tráfico privilegiado de drogas NÃO constitui crime de natureza hedionda, tendo, inclusive, sido cancelada a Súmula 512 do STJ, OPTO por substituir a pena corporal por restritiva de direitos. Assim, a substituição se dará por 02 (duas) penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, § 2º, segunda parte, do Código Penal, pelo mesmo período da condenação (01 ano e 08 meses), fixadas elas em prestação de serviços à comunidade (artigo 46 do Código Penal) e interdição temporária de direitos – proibição de frequentar determinados lugares, tais como bares, casas de prostituição e locais de má reputação (artigo 47, inciso IV, do Código Penal), mantida a pena pecuniária no patamar já fixado. III – Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o acusado LEONARDO VINICIUS DIAS OLIVEIRA, qualificado nos autos (R.G. n.º 58.625.339 – IIRGD – fls. 96/97), à pena de prestação de serviços à comunidade, à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação (artigo 46, § 3º, do Código Penal), bem como à interdição temporária de direitos – proibição de frequentar determinados lugares, como bares, casas de prostituição e locais de má reputação, pelo mesmo período da condenação (01 ano e 08 meses), nos termos do artigo 47, inciso IV, do Código

Penal, tudo sob pena de conversão (artigo 44, § 4º, do C.P.), bem como à pena pecuniária consistente no pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos, nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06. Na hipótese de descumprimento injustificado da restrição imposta (artigo 44, § 4º do Código Penal), deverá o acusado iniciar o cumprimento da pena corporal no regime aberto (artigo 33, § 2º, letra "c", c.c. o § 3º desse mesmo artigo).

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no livro "Rol dos Culpados".

Decreto a perda da quantia apreendida com o acusado (R\$ 50,00 - cinquenta reais - Guia de Depósito Judicial de fls. 80) em favor da União, o que faço com fundamento no artigo 63 da Lei n.º 11.343/06, fazendo-se as devidas anotações e comunicações.

Custas pelo acusado (artigo 4º, § 9º, letra "a", da Lei n.º 11.608/03), ressalvado o disposto no artigo 12 da Lei n.º 1.060/50.

P. R. I. C.

Campinas, 11 de março de 2022.

PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA